



PUTUSAN
Nomor 1329 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAFRAN AKMAL, bertempat tinggal di Jalan Bandar Olo, Nomor 46, Kampung Jao, Kelurahan Olo, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bram Mohammad Yasser, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Vijeey Ali & Ferdinand, berkantor d/a di Kantor Notaris Septiadi Fajri, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Veteran, Nomor 94, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEDI ARDIAN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Dareh Jorong Sungai Baru, RT 000, RW 000, Kenag Pakan Sinayan Jrg Surau Baru, Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hottua Manullang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HTM & Partners, berkantor di Jalan Masjid Setia Budi, Komplek Kyoto, Blok B, Nomor 24, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

IVAN TOLANI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jawa Dalam V, Nomor 57a, Kelurahan Kampung Jao, Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Missiniaki Tommi, S.H., dan kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Missiniaki Tommi, S.H. &
Partner's, berkantor di Jalan Delima (Depan Jumbo Mart)
Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri
Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang bertujuan untuk menghalangi aktifitas usaha Penggugat di Toko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang tersebut sampai proses gugatan perkara *a quo* diputus oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan Penggugat dibenarkan untuk membuka atau membersihkan segala bentuk benda yang diletakkan oleh Tergugat II yang menghalangi kegiatan usaha Penggugat di Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kontrak Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada isi perjanjian kontrak Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024



yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I, tanggal 1 Agustus 2015;

5. Menyatakan Tergugat II adalah pembeli yang tidak beriktikad baik;
6. Menyatakan Penggugat berhak menguasai dan mengelola fisik tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang sampai tanggal 1 Agustus 2025 sesuai dengan Perjanjian Kontrak Ruko yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
7. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk menguasai fisik bangunan Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang sampai tanggal 1 Agustus 2025 sesuai Perjanjian Kontrak Ruko yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II menurut hukum;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Kompetensi absolut;
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- c. Gugatan Penggugat kabur;
- d. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal dan tidak sah perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dalam Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi tertanggal 1 Agustus 2015;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kecamatan Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dari segala sesuatu yang ada di atasnya tanpa terkecuali dan menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Arbiter berpendapat lain, mohon Majelis Arbiter memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 29 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kontrak Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada isi perjanjian kontrak Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
5. Menyatakan Tergugat II adalah pembeli yang tidak beriktikad baik;
6. Menyatakan Penggugat berhak menguasai dan mengelola fisik tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang sampai tanggal 1 Agustus 2025 sesuai dengan perjanjian kontrak Ruko yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
7. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk menguasai fisik bangunan Ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kota Padang, sampai tanggal 1 Agustus 2025 sesuai Perjanjian Kontrak Ruko yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 1 Agustus 2015;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi, dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT PDG, tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/2023/PN Pdg *juncto* Nomor 137/PDT/2023/PT PDG *juncto* Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PDT/2023/PT PDG, tanggal 5 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 29 Maret 2023;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum atau setidaknya tidaknya gugatan Para Terbanding

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian Sewa Menyewa antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi tertanggal 1 Agustus 2015;
3. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi yang terletak di Jalan Damar, Nomor 34-35, Kecamatan Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dari segala sesuatu yang ada di atasnya tanpa terkecuali dan menyerahkan kepada Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015, Penggugat (Dedi Ardian) sebagai penyewa dengan Tergugat I (Ivan Tolani) sebagai pemberi sewa telah membuat perjanjian kontrak ruko yang terletak di Jalan Damar, Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024



34-35, Kota Padang, dalam jangka waktu 10 tahun dan berakhir tanggal 1 Agustus 2025, dimana Penggugat telah membayar uang sewa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;

Bahwa ternyata Tergugat I (Ivan Tolani) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Mdn, dan objek sengketa merupakan boedel pailit, kemudian Tergugat II telah membeli objek sengketa melalui Kurator pada bulan Januari 2022;

Bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu: *"Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan"*, maka selanjutnya hak tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. *"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"*;

Bahwa oleh karena Penggugat merupakan penyewa terhadap objek sengketa yang merupakan ex harta pailit dan Tergugat I telah dinyatakan pailit, oleh karena gugatan *a quo* yang berkaitan dengan Harta Boedel Pailit maka perkara *a quo* merupakan kewenangan peradilan niaga dan bukan merupakan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZAFRAN AKMAL dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PDT/2023/PT PDG, tanggal 5 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 29 Maret 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024



sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAFRAN AKMAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PDT/2023/PT PDG, tanggal 5 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 29 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2024